

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 고문변호사·법무사 보수 지급 부적정
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제18조 제2호, 제4호, 제5호 및 제7호에 따라 국민행복기금이 인수한 채권 및 구상채권(바꿔드림론, 안전망대출, 햇살론17), 소액대부 정리·관리와 관련된 소송 등 업무를 수행하고 있고

이를 위한 소송업무는 「고문변호사 운용요강」에 따라 고문변호사(이하 “변호사”라 한다)에게 위임하고, 등기·경매 및 기타 신청업무(이하 “신청업무”라 한다)는 「법무사 운용요강」에 따라 법무사에게 위임하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「고문변호사 운용요강」 제9조 제1항에 따르면 소송위임에 따른 변호사 보수는 소송목적의 값(이하 “소가”라 한다), 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류·판결 결과, 관할 내 / 외 등에 따라 [별표 2] “변호사 보수 지급 기준”과 같이 지급한다고 되어 있다.

또한, 「법무사 운용요강」 제13조에 따르면 신청업무수행에 따른 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액, 청구금액에 따라 [별표 3] “법무사 보수 지급기준”과 같이 지급한다고 되어 있고, 해당 기준에는 등기 업무에 한해 등기소 소재지⁷⁰⁾에 따라 ‘여비⁷¹⁾’를 지급하도록 되어 있다.

따라서, 변호사 보수는 소가, 기존 판결문 보유 여부, 관할 내 / 외, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 변호사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 하고, 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액 및 청구금액 등에 따라 법무사 보수기준에 맞는 정당금액과 여비를 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 0000처에서 변호사에게 위임한 소송업무
· 법무사에게 위임한 신청업무 관련 보수 지급 실태를 점검한 결과

(1) 변호사 보수 지급 부적정

채무자 000 채권(CIF0000000)의 경우 채무자 000이 제기한 00
지법 0000 가단 0000 채무부존재확인 청구의 소 사건은 소가가 0원이고
공사가 승소하였으므로 변호사 보수기준 제1호 다목(개정 전 보수기준_
그밖의 소송)에 따른 정당보수는 00천 원인데도 00천 원을 지급하여
정당보수보다 00천 원을 과소 지급하였고

채무자 000 채권(CIF0000000) 관련 00법원 00 다 00 양수금 사건의
경우 소가가 0000 원이므로 변호사 보수기준 제1호 가목(개정 전 보수기준_

70) 시내 00원, 시내화 00원, 당일귀임 00원, 시외 00원(긴급 및 특별한 사정이 있는 경우 부점장 승인을 얻어 「여비세칙」에 따라 시외출장여비 지급가능)

71) 변호사 보수기준에도 ‘출장여비’에 관한 내용은 있으나 변호사 수수료와 관련해서는 여비 관련 부적정 사례가 확인되지 않아 기재하지 않음

소가 1억 원 미만 시효소송)에 따른 정당보수는 00천 원(정액)인데도 00천 원을 지급하여 정당보수보다 0천 원을 과다 지급하는 등

[별표 4] “변호사 보수 과소·과다 지급 현황”과 같이 변호사 보수 기준과 달리 지급한 총00건(00천 원)이 확인되었다.

(2) 법무사 보수 지급 부적정

채무자 ○○○ 채권(CIF0000000) 관련 △△△△ 카단 △△△ 건은 법무사 보수기준 ‘(4) 그 밖의 신청업무 (나) 가처분 신청업무’에 해당하여 청구 금액 00천 원에 대한 정당보수는 00천 원인데도 현재까지 수수료를 지급하지 않았고

채무자 ○○○ 채권(CIF0000000) 관련 강제경매 건은 법무사 보수기준 ‘가. (2) 경매신청’에 해당하여 청구금액 00천 원에 대한 정당보수는 00천 원임에도 산정 착오로 00천 원을 지급하여 정당보수보다 00천 원을 과다 지급하는 등

[표 24]와 같이 법무사 보수기준에 부합하게 지급하지 않은 총 0건 (00천 원)이 확인되었다.

[표 24] 법무사 보수 과소·과다 수수료 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	순번	사건번호	사건종류	청구금액	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
과소 지급	“기재생략”							
과다 지급								

한편, 국민행복기금 시스템 상 법무사 여비지급 내역이 확인되지 않았는데

채무자 ○○○ 채권(CIF0000000)에 대한 근저당권말소 대위등기의 경우 법무사 보수기준 '(4) 그밖의 신청업무 (다) 말소 업무'에 해당하여 정당보수는 00천 원인데도 국민행복기금 시스템 상 보수가 00천 원으로 확인되어 추가 지급된 00천 원에 대하여 사실 확인 결과, 여비 00원을 '여비'로 별도 등록하지 않고 보수에 포함하여 등록하는 등 국민행복기금 시스템 상 법무사 여비는 보수에 포함하여 등록하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나, 법무사 보수기준 상 보수와 여비 지급기준이 구분되어 있고, 국민행복기금 시스템 상에도 여비를 별도로 입력⁷²⁾하도록 되어 있으므로 정확한 보수 및 여비금액 산정을 위해 구분 등록할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 변호사 및 법무사 보수 지급 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

000000장은 변호사·법무사에게 보수를 과소 지급한 00건(00원)은 추가 지급하시고, 과다 지급한 0건(00원)은 환입을 요청하시며, 향후 변호사·법무사에게 보수를 과소 또는 과다하게 지급하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고 (시정)

72) 국민행복기금 시스템 상 비용은 '총액 / 수임료 / 인·증지대 / 송달료 / ... / 출장여비 등을 분류하여 입력하도록 되어 있음

정확한 보수 및 여비 산정을 위해 향후 발생하는 법무사 보수와
여비는 구분하여 국민행복기금 시스템에 입력하시기 바랍니다. (통보)

[별표 2]

변호사 보수 지급기준(2023. 8. 3.개정 기준)

(단위 : 원)

구 분	보 수(부가세 포함)	비 고
-----	-------------	-----

“기재생략”

* 성공보수금은 승소 시 지급

[별표 3]

법무사 보수 지급기준(2023. 4. 5. 개정 기준)

구 분	보 수(부가세 포함)	비 고
-----	-------------	-----

“기재생략”

※ 인지대, 송달료, 공부대, 증지대, 우편료 등은 실비지급

[별표 4]

변호사 보수 과소·과다 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	순번	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
----	----	------	------	------	-------------	------------	-------------	----

“기재생략”